

1

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 34/SPK-PRODUK/SMARTCOOP/VMC/XI/2025

Antara

KOPERASI CESA

Dengan

PT VISION MEDIA CREATIVE

tentang

PEMBELIAN LISENSI SOFTWARE APLIKASI SMARTCOOP

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (25-11-2025) kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **MUHAMAD YUSUP RAMDANI, S.Pd**, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Koperasi CESA yang berkedudukan di Kp. Babakan Mundel, RT 002/ RW 003, Solokanjeruk, Kab. Bandung, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MUHAMAD IHSAN FIRDAUS**, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama PT. Vision Media Creative, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kecamatan Arjasari, Kelurahan Lebakwangi, Jl. Raya Lingkar Bojong Sereh, dalam kedudukan dan jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Vision Media Creative, yang didirikan dengan Akta tanggal 01-10-2020 (Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh) Nomor 01, dibuat dihadapan Notaris Fanny Frikasary., S.H. M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05-10-2020 Nomor AHU-0167435-AH.01.11 Tahun 2020 berkedudukan di Kota Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam suatu kegiatan Pembelian Lisensi Produk Software **Aplikasi Koperasi Serba Usaha "SMARTCOOP"** yang selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut Aplikasi Koperasi CESA sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

PASAL 1

BENTUK KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA membeli Lisensi Aplikasi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dan menyanggupi untuk kegiatan pembelian lisensi produk software smartcoop.
2. Pembelian Lisensi Aplikasi adalah pembelian produk yang mencakup semua manfaat aplikasi yang tertuang pada fitur-fitur aplikasi sesuai dengan kelengkapan fitur aplikasi yang terinformasikan diawal pada proposal maupun demo aplikasi. Produk ini bersifat lisensi selamanya (*lifetime license*) dan tidak terbatas waktu. Sepanjang aplikasi digunakan, PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan update fitur tanpa dikenakan biaya tambahan.

PASAL 2

RINCIAN DAN HARGA APLIKASI

Pekerjaan Pembelian Aplikasi sebagaimana tersebut pada Pasal 1, dengan rincian sebagai berikut

1. Aplikasi Smartcoop dengan kuantitas 1 unit lisensi software aplikasi, dengan harga **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) belum termasuk pajak** per unit lisensi.
2. Harga aplikasi pada pasal (1) sudah termasuk dengan biaya server hosting pada tahun pertama penggunaan (hingga **November 2026**).
3. Sewa domain **cesa.smartcoop.id** dan *server hosting* dengan harga **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) belum termasuk pajak** yang dibayarkan rutin setiap pada **setiap Tahun**. Biaya tersebut untuk maksimal kapasitas 1.000 anggota dengan disk space 2GB (*gigabyte*). Adapun setiap kenaikan 1.000 anggota akan di kenaikan biaya sewa server hosting tambahan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per Bulan.
4. Jika diperlukan adanya kunjungan dari tim PIHAK KEDUA ke tempat koperasi PIHAK PERTAMA, maka biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi ditanggung pihak PERTAMA diluar biaya aplikasi dengan nilai yang disepakati kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

3 PASAL 3

JANGKA WAKTU PENYERAHAN APLIKASI

1. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan software aplikasi Smartcoop (berupa link Aplikasi) kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal 1 dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kalender, sejak diterimanya pembayaran pembelian aplikasi
2. Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA dan dapat disetujui selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah *Force Majeure*.
3. Perpanjangan waktu penyerahan aplikasi yaitu maksimum 14 (Empat Belas) hari kerja
4. Penyerahan aplikasi ditandai dengan telah aktifnya alamat domain aplikasi : **cesa.smartcoop.id** dan penyerahan *username* beserta *password* admin untuk akses ke aplikasi.
5. PIHAK KEDUA akan membantu setup awal data aplikasi meliputi :
 - a. Analisa data awal koperasi
 - b. Import data anggota koperasi
 - c. Setting neraca dan saldo Awal
 - d. Pendampingan admin koperasi dalam melakukan setup data di aplikasi
6. Proses setup aplikasi sebagaimana tertulis pada Pasal 3 ayat (5) diatas, dikerjakan paling lama 25 hari kalender dengan cara dipandu secara online.

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pembelian lisensi aplikasi dan sewa server adalah sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)**, untuk selanjutnya dibayarkan kepada PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran dapat dilakukan melalui **Bank Rakyat Indonesia (BRI)** dengan Nomor Rekening **114101000733309** atas nama **PT VISION MEDIA CREATIVE**.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

4
PASAL 5

GARANSI DAN JAMINAN PEMELIHARAAN

1. PIHAK KEDUA memberikan Garansi Produk Aplikasi meliputi :
 - a. Aplikasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini. Dimana PIHAK KEDUA memperbaiki kegagalan atau cacat pada aplikasi.
 - b. Aplikasi terbebas dari virus *software*, *malware*, *spyware* dan segala aplikasi yang bermaksud merusak, mencuri data dan menyebabkan kerugian material bagi PIHAK PERTAMA.
 - c. Dalam hal terdapat virus, *malware*, *spyware*, *ransomware* dan lainnya, maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera melakukan perbaikan dan memberikan laporan atas hasil perbaikan tersebut dalam bentuk dokumen berita acara perbaikan yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA
2. PIHAK PERTAMA langsung mendapatkan jasa pendampingan user administrator selama PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran sewa server hosting. Pelaksanaan pendampingan penggunaan Aplikasi secara online dijadwalkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA menjamin keamanan Aplikasi (*Security web System*), dan akan melakukan perbaikan segera, paling lambat 1x24 jam, jika terjadi masalah pada keamanan website maupun *bug* atau *error* pada sistem aplikasi yang mengakibatkan aplikasi tidak berjalan normal. Dan diharuskan melaporkan kondisi ini kepada PIHAK PERTAMA.
4. Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam tersebut ternyata Aplikasi masih tidak berjalan normal, maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar denda sebesar 1% (satu persen) dari biaya sewa server hosting akumulasi satu tahun.
5. Denda dihitung per hari, selama aplikasi tidak berjalan normal, yang dibayarkan dengan pemotongan sejumlah denda pada tagihan tahun berikutnya
6. PIHAK KEDUA menjamin sepenuhnya kerahasiaan atas segala data dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang diperoleh sendiri atau telah dan akan diketahui PIHAK KEDUA pada saat melaksanakan Perjanjian ini

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

5

maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini.

7. PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya sewa server hosting setiap tahunnya sebesar
 - a. Jasa sewa server hosting ditetapkan berdasarkan jumlah anggota koperasi dengan standar biaya awal tertera pada Pasal 2 ayat 3.
 - b. Biaya jasa sewa server hosting akan berubah jika terdapat penambahan anggota koperasi atau penggunaan data melebihi kapasitas standar awal sebagaimana tertera pada Pasal 2 ayat 3.
 - c. Informasi perubahan biaya atas bertambahnya anggota tersebut harus dikonfirmasi PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk addendum surat kerjasama.
8. PIHAK KEDUA akan mengirimkan tagihan/invoice satu bulan sebelum masa *expired* server hosting dan domain.
9. Jika PIHAK PERTAMA memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa server hosting, maka PIHAK PERTAMA berhak atas semua data pada aplikasi, dan PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan database aplikasi dalam format yang dapat dibaca (SQL dan CSV / XLSX) dan menghapus seluruh data dari database PIHAK KEDUA.

PASAL 6

LAYANAN PURNA JUAL

1. Selama proses setup aplikasi PIHAK KEDUA memberikan bantuan secara online.
2. PIHAK KEDUA memberikan layanan purna jual Aplikasi meliputi :
 - a. Pendampingan penggunaan aplikasi selama kerjasama berlangsung atau selama PIHAK PERTAMA masih melakukan pembayaran jasa sewa server hosting
 - b. Dukungan teknis melalui media komunikasi online (WA, Email, Video Conference & Telp).
 - c. Bantuan perbaikan data yang telah terinput di aplikasi
 - d. Bantuan pendampingan *setup* data.
3. PIHAK PERTAMA langsung mendapatkan jasa pendampingan user administrator selama kerjasama berlangsung atau selama PIHAK PERTAMA masih melakukan pembayaran jasa sewa server hosting.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

6

4. PIHAK PERTAMA menunjuk Kordinator Pengelola Aplikasi yang akan dilatih dan dilakukan pendampingan penggunaan aplikasi maksimal 7 (tujuh) orang.
5. Jika PIHAK PERTAMA membutuhkan bantuan teknis secara langsung (*onsite*) di kantor koperasi, maka akan di bebaskan biaya Transportasi dan Akomodasi sesuai dengan perhitungan jarak kantor dan lama hari bantuan.
6. Dalam hal PIHAK PERTAMA dikemudian hari mengganti kordinator pengelola Aplikasi dan mengharuskan pelatihan ulang, maka akan dikenakan Biaya Pelatihan sebesar **Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).**

PASAL 7

KOSTUMASI APLIKASI DAN PENGEMBANGAN FITUR

1. PIHAK KEDUA secara berkala akan melakukan update terhadap aplikasi koperasi selama diperlukan adanya penambahan fitur sesuai Undang-undang koperasi yang berlaku untuk perkembangan aplikasi koperasi tanpa mengenakan biaya kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA berhak memberikan masukan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan kostumasi pada aplikasi sesuai dengan aturan yang berlaku pada Undang-undang dan peraturan per-koperasian.
3. Permintaan update atau penambahan modul dan fitur baru diluar modul aplikasi yang disebutkan di proposal akan dikenakan biaya sewajarnya sesuai dengan lingkup pekerjaan pembuatan fitur nya.
4. Permintaan update dan penambahan modul dan fitur baru sesuai dengan Pasal 7 ayat 3 diatas dimana permintaan penambahan modul dan fitur baru tersebut merupakan ide orisinal dan kreatifitas PIHAK PERTAMA, dan di luar dari apa yang disebutkan pada pasal 7 ayat 1, maka modul dan fitur tersebut sepenuhnya hak cipta dari PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA dilarang untuk menyebarluaskan tanpa seizin PIHAK PERTAMA sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada Pasal 11 (Informasi Rahasia).

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

7
PASAL 8

KORESPONDENSI

1. Berikut ini adalah korespondensi Para Pihak yang terlibat di dalam Perjanjian ini :

PIHAK PERTAMA

- Nama : **Setia Adi Nugroho**
- Alamat : Kp. Babakan Mundel, RT 002/ RW 003, Solokanjeruk
- Nomor Telp. : +62 822-3254-4343
- E-Mail : koperasicesa@gmail.com

PIHAK KEDUA

- Nama : **Derry Herawan**
- Alamat : Jl. Raya Lingkar Bojong Sereh, Lebakwangi, Kec. Arjasari, Kab. Bandung, Jawa Barat 40379
- Nomor Telp. : +62 811-2396-778
- E-Mail : info@smartcoop.id

2. Surat menyurat ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada hari yang sama jika diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. pada hari yang sama jika pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui faksimili/email dengan hasil baik.
 - c. pada hari kerja kelima jika pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman tercatat.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan berdasarkan Perjanjian ini, maka korespondensi dianggap telah diberikan dengan semestinya dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

8
PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah kejadian kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat dituntut seperti : perang, hujan deras, banjir, petir, gempa bumi, taufan, kebakaran, ledakan, sabotase, kerusakan, huru hara, pemogokan, perubahan peraturan atau larangan pemerintah.
2. Setiap kejadian yang bersifat force majeure, harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut.
3. Jika karena Force Majeur pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tertunda untuk sementara waktu, maka lamanya pekerjaan yang tertunda tersebut diperpanjang sejumlah hari yang sama dengan lama terhentinya pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 10

PERSELISIHAN

1. Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.
2. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui: (mediasi/konsiliasi/arbitrase/melalui pengadilan yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri Bale Bandung.
3. Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) di atas, ditanggung oleh PARA PIHAK.
4. Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

PASAL 11

INFORMASI RAHASIA

1. HAK CIPTA Aplikasi, termasuk didalamnya *Source Code*, konsep, *Copyright* adalah milik PIHAK KEDUA.
2. Selama berlakunya perjanjian ini maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga informasi rahasia PIHAK PERTAMA mencakup namun tidak terbatas pada Ide; Konsep; spesifikasi; Laporan harian; Dokumentasi; Metode; Diagram Strategi pemasaran; Informasi keuangan; Rencana Kerja PIHAK PERTAMA
3. Informasi Rahasia dapat berbentuk, namun tidak terbatas pada, seluruh data data anggota, laporan keuangan dan laporan laporan usaha lainnya yang telah dimasukan di dalam Aplikasi dan dapat diakses oleh PIHAK KEDUA
4. PIHAK KEDUA tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, baik secara langsung atau tidak langsung, lisan ataupun tertulis:
 - a. Membeberkan, melaporkan, menyebarluaskan, menstransfer, membocorkan Informasi Rahasia kepada siapapun juga;
 - b. Menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun dan dengan cara apapun, yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA
5. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengerti bahwa segala INFORMASI RAHASIA yang telah terdokumentasikan di dalam Aplikasi adalah dan akan tetap menjadi hak milik penuh PIHAK PERTAMA dan wajib untuk dihapus dan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya Perjanjian ini.
6. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk menyimpan salinan apapun juga dan dalam bentuk apapun juga dari INFORMASI RAHASIA yang telah terdokumentasikan tersebut.
7. Segala bentuk pelanggaran terhadap penyebaran informasi rahasia di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Informasi dan Transaksi Elektronik.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

10

8. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab dan berlepas diri atas setiap kebijakan koperasi PIHAK PERTAMA, meliputi penentuan Jasa simpanan maupun pinjaman atau kebijakan lain yang tertera pada AD/ART Koperasi PIHAK PERTAMA.
9. PIHAK KEDUA tidak akan dibebankan tanggung jawab apapun baik dari sisi hukum maupun norma agama terkait aktivitas dan model bisnis koperasi khususnya untuk kebijakan penentuan jasa / margin / bunga pada setiap transaksi di koperasi.

PASAL 12

MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Masa berlaku perjanjian ini adalah selama PIHAK PERTAMA menggunakan aplikasi PIHAK KEDUA atau selama PIHAK PERTAMA secara rutin melakukan pembayaran sewa server hosting.
2. Jika PIHAK PERTAMA memutuskan tidak melanjutkan kerjasama dalam penggunaan Aplikasi PIHAK KEDUA atau memutuskan memindahkan server hosting dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membuka akses kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan migrasi data data secara keseluruhan yang sudah diinput sebelumnya di dalam Aplikasi.

PASAL 13

LAIN-LAIN

Hal-hal yang ada hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat dalam surat perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

11

PASAL 14

PENUTUP

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Materai
10.000

MUHAMAD IHSAN FIRDAUS

Direktur Utama

MUHAMAD YUSUP RAMDANI, S.Pd

Ketua Koperasi

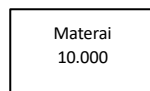
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA

PASAL 14**PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas:

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

MUHAMAD IHSAN FIRDAUS

Direktur Utama

MUHAMAD YUSUP RAMDANI, S.Pd

Ketua Koperasi